

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3015/2539

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย วิโรจน์ ปิยะวาทีนทร์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 65, มาตรา 70

จำเลยกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ที่แก้ไขแล้วมาตรา31นอกจากจะต้องลงโทษตามมาตรา65วรรคหนึ่งจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วยังต้องปรับรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนตามมาตรา65วรรคสองอีกด้วย

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่5 สิงหาคม 2536 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยกับพวกอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชยกรรมขนาด 32 ชั้น (ใต้ดิน 2 ชั้น) จำนวน 1 หลังซึ่งเป็นอาคารของบริษัท ซี.เอ็ม.ไอ.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดที่มีความสูงเกิน 10 เมตร และตั้งอยู่ที่ซอยอโศก (สุขุมวิท 21)ซึ่งเป็นถนนสาธารณะได้ควบคุมการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นโดยไม่จัดทำผังเหล็กและตาวายติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารที่กำลังก่อสร้างเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน และจำเลยควบคุมการก่อสร้างอาคารดังกล่าวโดยก่อสร้างให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงในระหว่าง

เวลา 22 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้าง
อาคารให้ผิดไปจากวิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเลขที่ 1758/2535 อันเป็นการฝ่าฝืน
ต่อกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 8, 31, 65, 70 ที่แก้ไข
แล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31(3), 65 วรรคหนึ่ง, วรรคสอง, 70 และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 6 เดือนและปรับ 100,000 บาทกับปรับอีก
วันละ 5,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3
เดือน และปรับ 50,000 บาท กับปรับอีกวันละ 2,500 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืน (1
พฤศจิกายน 2535) จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (5 สิงหาคม 2536) โทษจำคุกให้
รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่า
ปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับจำเลยรายวัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
"มีปัญหาวouldจะปรับจำเลยเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 5
สิงหาคม 2536 ได้หรือไม่ พิจารณแล้ว พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา
31 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากวิธีการหรือ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตและมาตรา 65 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ ส่วนวรรคสอง บัญญัติว่า นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา 31 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เห็นว่าจำเลยกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา 31 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 ดังนั้น นอกจากจะต้องลงโทษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งแล้ววรรคสองของมาตราดังกล่าวยังบัญญัติให้ปรับเป็นรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนมาตรา 31 คือ ตลอดเวลาที่ยังควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากวิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารเลขที่ 1758/2535 จึงต้องปรับจำเลยเป็นรายวันตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ ไม่ปรับจำเลยเป็นรายวันไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยเป็นรายวันตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ